

Договор с пациентом: заключение по действующему бланку

Юридический отдел FutureFlow · ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ» · договор на оказание стоматологических услуг · 6 сентября 2026

Короткий ответ

Это один и тот же договор в двух редакциях — второй нужен вместо первого, а не вместе с ним. Тексты совпадают дословно; расходятся только три реквизита и одна опечатка.

Но ни одну из редакций подписывать в нынешнем виде нельзя. В первой устаревший номер лицензии, во второй — адрес не как в ЕГРЮЛ и нерабочий расчётный счёт, а в обеих — корсчёт с лишней цифрой и подписант без доверенности. Правильный документ собирается из обоих плюс правки ниже.

Держать две редакции опасно и само по себе: администратор распечатает ту, что попадётся под руку, и пациент получит договор со старой лицензией или со счётом, на который не пройдёт платёж.

Один договор на три клиники — можно

Юридическое лицо у «Ангел-Дента», «Версаля» и «Венеции» одно — ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ», ИНН 5012077543. Стороной договора выступает именно оно, а не клиника: клиника — это место оказания услуг, а не субъект права. Поэтому бланк нужен один.

Лицензия при этом тоже одна: Л041-01162-50/00299266 от 19.07.2016. Разными бывают не лицензии, а адреса мест осуществления деятельности внутри одной лицензии — они перечислены в приложениях к ней. Правила № 736 требуют в договоре указать номер лицензии, дату, орган выдачи и адрес места оказания услуг. Значит, единый бланк — это один реквизитный блок исполнителя плюс отметка, в какой из трёх клиник пациент лечится.

В новой редакции это сделано полем «Место оказания услуг» с тремя адресами и клеткой для отметки: администратор ставит галочку, и договор становится договором конкретной клиники. Отдельных бланков заводить не нужно — их будут путать так же, как сейчас путают две редакции.

Одно условие: адрес каждой клиники должен быть внесён в лицензию. Мытищи, ул. Мира, 37 — проверить по реестру Росздравнадзора; если адреса там нет, лицензию нужно переоформить, и это не вопрос формулировок в договоре.

Чем именно отличаются присланные файлы

Реквизит	Договор 1	Договор 2	Как правильно
Номер лицензии	ЛО-50-01-007867	Л041-01162-50/00299266	Верно во втором. Первый — старый номер, до пере выпуска.
Адрес исполнителя	г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V	г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение 2	Верно в первом: в ЕГРЮЛ — «ПОМЕЩЕНИЕ V».
Расчётный счёт	40702810240020000960	40702810310001942141	Верно в первом: у второго не сходится контрольный ключ по БИК 044525225.
Опечатка	лишняя «1» в п. 2.2	—	Мелочь, но её видно на бумаге.

Всё остальное — предмет, цены, права и обязанности, ответственность, споры, приложения — в двух файлах совпадает буква в букву.

Ошибки, которые ломают документ

1. Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности

В преамбуле: «в лице Коммерческого директора Наджарова А. А., действующего на основании Трудового договора № 2/23 от 01.12.2023». Трудовой договор полномочий выступать от имени общества не даёт: по ст. 53 ГК и ст. 40 закона об ООО без доверенности действует только генеральный директор. Формально по ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписантом — в споре с пациентом это первое, за что зацепится юрист.

Что сделать: Выдать доверенность и написать в преамбуле «действующего на основании доверенности № __ от __». Либо договор подписывает генеральный директор.

2. Корреспондентский счёт написан с лишней цифрой — в обоих файлах

В документах стоит 301018104700000000225 — это 21 знак, а корсчёт всегда 20. Правильный корсчёт Сбербанка по БИК 044525225 — 30101810400000000225.

Что сделать: Исправить в обоих. По нынешним реквизитам платёж уйдёт в отбраковку.

3. Расчётный счёт во втором договоре не проходит проверку ключа

Счёт 40702810310001942141 при БИК 044525225 не сходится по контрольному ключу — банк такой платёж не проведёт. Счёт из первого договора (40702810240020000960) проверку проходит. Отдельно: в реквизитах, по которым клиника выставляет счета нам, значится ВТБ, а в обоих договорах — Сбербанк.

Что сделать: Уточнить у бухгалтера, какой счёт и банк действующие, и оставить один.

4. В первом договоре указан недействующий номер лицензии

ЛО-50-01-007867 — старый номер. Действующий, по которому клиника значится в реестре Росздравнадзора и который стоит на сайтах, — ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016.

Что сделать: Номер лицензии — обязательное сведение о исполнителе (п. 19 Правил № 736). Неверный номер — это недостоверная информация для потребителя.

Чего не хватает по закону

Требования — Правила предоставления платных медицинских услуг (постановление Правительства РФ № 736 от 11.05.2023), закон № 323-ФЗ и закон № 152-ФЗ.

1. Пациент в договоре не идентифицирован

Правила № 736 (п. 19 «б»): требуют в договоре ФИО, адрес места жительства и телефон потребителя — то есть самого пациента. В документе есть только Заказчик. При этом бланк подписи прямо рассчитан на законного представителя: значит, случай «заказчик ≠ пациент» штатный, а данных пациента нет.

Что сделать: Добавлен блок «Пациент (потребитель)»: ФИО, дата рождения, адрес, телефон и кем Заказчик приходится Пациенту.

2. Нет подписи пациента

Тот же п. 19 (подпункт «е»): договор подписывают исполнитель и потребитель. Сейчас подписывает только Заказчик. Отдельно не сказано, кто подписывает за ребёнка: до 15 лет это законный представитель (ст. 54 закона № 323-ФЗ).

Что сделать: Добавлена третья строка подписи и оговорка про несовершеннолетних.

3. Договор в двух экземплярах вместо трёх

П. 7.2: «Договор составлен в 2-х экземплярах». Правила № 736 (п. 20) требуют три экземпляра, когда заказчик не совпадает с потребителем: исполнителю, заказчику и потребителю.

Что сделать: Дописано условие про третий экземпляр.

4. Не указано место оказания услуг

В договоре только юридический адрес клиники. Медицинская лицензия привязана к адресам мест деятельности, а юриццо одно на три клиники: по такому договору выходит, что услуги в «Венеции» (Мытищи, ул. Мира, 37) оказываются в Реутове.

Что сделать: В бланк добавлен блок «Место оказания услуг» с тремя адресами и отметкой.

5. Не определены сроки оказания услуг

Правила № 736 (п. 19 «д») требуют условия и сроки предоставления услуг. В договоре их нет: п. 1.3 отсылает к плану лечения, а п. 7.1 говорит «до выполнения обязательств». Если срок не согласован, потребитель вправе назначить его сам и требовать неустойку 3 % за каждый день (ст. 27–28 ЗоЗПП).

Что сделать: Заведён отдельный раздел «Сроки оказания услуг» с правилом их продления по причинам, зависящим от Пациента.

6. Нет информированного добровольного согласия

Ст. 20 закона № 323-ФЗ: до любого медицинского вмешательства берётся ИДС — отдельный документ по форме Минздрава (приказ № 1051н). Приложений к договору всего два: анкета анамнеза и план лечения. Договор согласие не заменяет.

Что сделать: Это первое, что проверяет Росздравнадзор. ИДС включено в перечень приложений; сам бланк ИДС нужно завести отдельно — общий на приём и отдельные на имплантацию, удаление, наркоз.

7. Нет согласия на обработку персональных данных

Данные о здоровье — специальная категория (ст. 10 закона № 152-ФЗ), для них нужно отдельное письменное согласие с перечнем действий, целями и сроком. В договоре и приложениях его нет вообще.

Что сделать: Добавлен раздел о персональных данных и врачебной тайне, согласие — отдельным приложением.

8. Не оговорено привлечение третьих лиц

Коронки и протезы делает зуботехническая лаборатория, снимки — сторонний центр. По ст. 780 ГК исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Такой оговорки нет.

Что сделать: Добавлен пункт о праве привлекать третьих лиц с сохранением ответственности клиники за их действия (ст. 403 ГК).

9. Не установлены гарантийные сроки

П. 6.5 отсылает к плану лечения, но сама форма плана гарантийных сроков не содержит. Если срок не установлен, требования по недостаткам можно предъявлять два года (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) — то есть по умолчанию действует худший для клиники вариант.

Что сделать: Заведён раздел «Гарантийные сроки» с условиями сохранения гарантии. Сами сроки клинике нужно проставить в форме плана лечения.

10. Не указан срок действия лицензии

П. 19 «а» Правил № 736 просит номер лицензии, дату и срок действия. Срока нет.

Что сделать: Написано «предоставлена бессрочно» — с 2021 года лицензии выдаются без срока.

11. Приложение № 3 существует, но в перечне приложений его нет

П. 2.3 ссылается на график платежей (Приложение № 3), а в разделе 10 «Неотъемлемые части» перечислены только приложения 1 и 2.

Что сделать: Перечень приложений сведён к пяти и приведён в порядок.

Условия, за которые можно получить по защите прав потребителей

1. П. 6.7 – право публиковать фотографии

Разрешение размещать фото полости рта в каталогах, на сайте и в соцсетях вшито в договор условием. Согласие на обнародование изображения (ст. 152.1 ГК) должно быть отдельным и отзывным, а включение его в договор об услугах Роспотребнадзор трактует как навязывание (ст. 16 ЗоЗПП, штраф по ст. 14.8 КоАП).

Что сделать: Вынесено в блок «Отдельные согласия» с выбором «согласен / не согласен» и оговоркой, что отказ не влияет на оказание услуг.

2. П. 6.6 – согласие на SMS

То же самое. Сервисные напоминания о приёме допустимы, но рекламная рассылка требует отдельного согласия (ст. 18 закона «О рекламе»).

Что сделать: Разведено на две галочки: сервисные сообщения и рекламные рассылки.

3. П. 2.4 – стопроцентная предоплата

За ортопедию, ортодантию и имплантацию берётся 100 % аванс за всю услугу. Безусловная полная предоплата ущемляет право потребителя отказаться от договора в любой момент (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК).

Что сделать: Аванс привязан к тому, что клиника реально закупает под пациента, – стоимости изделий и работ лаборатории, с потолком в процентах от этапа.

4. П. 5.1 – спор рассматривает руководитель клиники

Читается как обязательный досудебный порядок, навязанный пациенту.

Что сделать: Прямо написано, что обращение к клинике не обязательно и не мешает пойти в суд, Роспотребнадзор или Росздравнадзор, а иск подаётся по выбору истца.

5. П. 4.2 – «Исполнитель не несёт ответственность»

Список случаев безусловного освобождения от ответственности потребителю противопоставить нельзя: вина оценивается судом, а не назначается договором.

Что сделать: Переписано: перечисленные обстоятельства «учитываются при оценке качества услуги и вины Исполнителя» и фиксируются в медицинской документации.

6. П. 3.2.1 – замена врача без согласия пациента

Клиника вправе назначить другого врача просто «в случае отсутствия» прежнего. Право пациента выбрать врача закреплено ст. 21 закона № 323-ФЗ и ч. 1 ст. 70 – замена без согласия его нарушает.

Что сделать: Добавлено «с согласия Пациента» и прямая ссылка на сохранение права выбора.

7. П. 3.3.7 – обязанность ходить на осмотры каждые полгода

Как обязанность по договору это навязывание услуги: клиника не может обязать человека приходить. Как условие сохранения гарантии – законно.

Что сделать: Перенесено из обязанностей в раздел «Гарантийные сроки» как правило пользования результатом услуги.

8. П. 4.2.2 — снятие ответственности за ранее леченные зубы

«Осложнения при лечении зубов, ранее леченных в другом учреждении» — слишком широко: взявшись за зуб, клиника отвечает за результат.

Что сделать: Работает только если риск был объяснён пациенту и это зафиксировано под подпись — так и записано в новой редакции.

К чему может прикопаться пациент

Разобраны реальные претензии, которые предъявляют стоматологиям, и то, чем пациент их обоснует по нынешнему бланку. Каждая закрыта в подготовленной редакции договора.

1. «Вы подняли цену между визитами»

На что сошлётся: П. 2.1 и 3.3.9 говорят «по прейскуранту на момент оказания», а п. 2.2 — «цена плана не меняется». Противоречие внутри одного договора толкуется в пользу потребителя (ст. 431 ГК, п. 4 ст. 12 ЗоЗПП).

В новой редакции: Цена фиксируется планом лечения; меняется только новым планом или допсоглашением.

2. «Вы не назвали срок — я жду четвёртый месяц»

На что сошлётся: Срок оказания в договоре не определён. По ст. 28 ЗоЗПП потребитель вправе назначить новый срок и требовать неустойку 3 % за каждый день просрочки.

В новой редакции: Сроки этапов и общий срок — в плане лечения; продление только по документально зафиксированным причинам.

3. «Мне поменяли врача, я шёл к конкретному»

На что сошлётся: Ст. 21 закона № 323-ФЗ — право на выбор врача; договор его игнорирует.

В новой редакции: Замена врача — только с согласия Пациента.

4. «Я не подписал акт, значит платить не обязан»

На что сошлётся: П. 2.3: основанием для оплаты является подписанный акт. Пациент просто не подписывает — и формально основания для оплаты нет.

В новой редакции: Введён односторонний акт: нет мотивированных возражений за 5 рабочих дней — услуги считаются принятыми.

5. «Верните всю предоплату»

На что сошлётся: Ст. 32 ЗоЗПП: отказаться можно в любой момент, вернув только фактические расходы. Стопроцентный аванс за услугу, к которой не приступали, придётся вернуть целиком.

В новой редакции: Аванс равен стоимости изделий и работ лаборатории — то есть тому, что клиника действительно потратила.

6. «Моё фото у вас в соцсетях»

На что сошлётся: Ст. 152.1 ГК: обнародование изображения — только с согласия, и согласие отзывно. Условие в договоре Роспотребнадзор считает навязанным.

В новой редакции: Отдельная галочка с правом отозвать согласие.

7. «Коронка треснула через год — где гарантия?»

На что сошлётся: Гарантийные сроки нигде не установлены, значит работает общий двухлетний срок (п. 3 ст. 29 ЗоЗПП) и все сомнения против клиники.

В новой редакции: Раздел «Гарантийные сроки» плюс графа гарантии в форме плана лечения.

8. «Договор подписал не директор»

На что сошлётся: Полномочия по трудовому договору – не полномочия действовать от имени общества. По ст. 183 ГК сделка считается заключённой с подписантом лично.

[В новой редакции: Основание полномочий – Устав или доверенность с номером и датой.](#)

9. «Мне не дали справку для налогового вычета»

На что сошлётся: Справку об оплате медицинских услуг клиника обязана выдать; отказ – прямой повод для жалобы, а для пациента это потерянные 13 % от чека.

[В новой редакции: Пункт о бесплатной выдаче справки в течение 10 рабочих дней.](#)

10. «Коронку делали не вы, а лаборатория»

На что сошлётся: Ст. 780 ГК: исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное. Оговорки не было.

[В новой редакции: Право привлекать третьих лиц прописано, ответственность остаётся на клинике.](#)

11. «Вы обязали меня ходить к вам каждые полгода»

На что сошлётся: Обязанность посещать клинику – навязанная услуга (ст. 16 ЗоЗПП).

[В новой редакции: Перенесено в условия сохранения гарантии.](#)

12. «В договоре Реутов, а лечили меня в Мытищах»

На что сошлётся: Место оказания услуг не указано, а лицензия привязана к адресам. Пациент может поставить под сомнение законность оказания услуги.

[В новой редакции: Адрес клиники отмечается в самом договоре.](#)

13. «Я не Заказчик, я Пациент – где мой экземпляр?»

На что сошлётся: П. 20 Правил № 736: при несовпадении заказчика и потребителя экземпляров три.

[В новой редакции: Условие о трёх экземплярах и подпись Пациента.](#)

Мелочи

- Сбита нумерация: после 3.1.1 идёт 3.1.3, после 3.2.1 – 3.2.3. Выглядит так, будто пункт вырезали.
- П. 3.3.3 и 3.3.4 слиты в одну строку без переноса.
- Регистрирующий орган назван МИФНС № 20 – это та, что выдавала свидетельство в 2013 году. Сейчас клинику ведёт МИФНС № 23. Для ссылки на старое свидетельство это правильно, менять не нужно – просто чтобы не смущало при сверке.

Что в договоре сделано правильно

- Информация о праве получить помощь бесплатно по программе госгарантий (п. 6.4) – обязательна по ч. 6 ст. 84 закона № 323-ФЗ, и она есть.
- Предупреждение, что несоблюдение рекомендаций врача снижает качество услуги (п. 6.2) – тоже требование Правил, есть.
- Выдача медицинских документов по заявлению в течение 10 дней без доплаты (п. 3.1.4.1) – п. 31 Правил № 736, есть.
- Оговорка, что осложнения, которые нельзя полностью исключить, не считаются недостатком качества (п. 6.3) – сформулировано корректно и защищает клинику.
- Право пациента отказаться от лечения с расчётом по фактически оказанному (п. 3.4.2) – соответствует ст. 782 ГК.

Что сделано и что осталось за клиникой

К заключению приложена готовая редакция договора – единый бланк на три клиники, в котором закрыты все находки выше: «Договор-на-оказание-стоматологических-услуг» в форматах DOCX (для правки и печати) и PDF (посмотреть с телефона).

В новой редакции: один исполнитель и отметка места оказания услуг; блок данных Пациента и его подпись; три экземпляра, когда заказчик и пациент разные люди; отдельные разделы про сроки, гарантийные сроки, персональные данные и юридически значимые сообщения; односторонний акт; аванс, привязанный к фактическим расходам; согласия на фото и рассылки вынесены в отдельные галочки; пять приложений вместо двух.

Что должна заполнить клиника перед печатью (в бланке эти места оставлены прочерками, выдумывать их мы не стали):

- кто подписывает договор и на основании чего: Устав для генерального директора либо доверенность с номером и датой для коммерческого директора;
- размер аванса в процентах и срок его внесения;
- срок просрочки оплаты, после которого клиника вправе приостановить лечение;
- действующие банковские реквизиты: в присланных файлах Сбербанк, а счета нам клиника выставляет через ВТБ, и корсчёт в обоих файлах неверный;
- гарантийные сроки по видам работ – их место в форме плана лечения.

Отдельно, вне договора: завести бланки информированного добровольного согласия (общий на приём и отдельные на имплантацию, удаление и наркоз) – это требование ст. 20 закона № 323-ФЗ и приказа Минздрава № 1051н, договор его не заменяет. И проверить по реестру Росздравнадзора, внесён ли в лицензию адрес клиники в Мытищах.

Заключение подготовлено юридическим отделом FutureFlow по текстам присланных договоров. Реквизиты сверены с выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-154952194 от 13.08.2026, номер лицензии – с реестром Росздравнадзора, контрольные ключи счетов пересчитаны по алгоритму Банка России. Это анализ документа, а не представительство интересов: перед тем как пускать бланк в работу, финальную редакцию имеет смысл показать юристу, который ведёт клинику.